CONTRATO OCS Nº 150/2020
CONTRATO SAP Nº 4400004294

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n.° 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.**, com sede em Av. Copacabana nº 238 - CJ 2003 - Empresarial 18 do Forte - Barueri/SP, CEP 06465-903, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 36.542.025/0001-64, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Pregão Eletrônico nº 21/2020, autorizado em 29/05/2020, por intermédio IP ATI//DESET nº 014/2020, de 22/05/2020, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700020, centro de custo nº BN00004000-CCTI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de subscrição de serviços de atualização e suporte do sistema operacional *Red Hat Enterprise Linux with Smart Management,* conforme especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo contratual, por períodos sucessivos, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

Parágrafo Primeiro

Até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe ao **CONTRATADO** comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, o seu propósito de não prorrogar a vigência por um novo período, sob pena de se presumir a sua anuência em celebrar o aditivo de prorrogação.

Parágrafo Segundo

Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do serviço respeitará as especificações constantes da Proposta apresentada pela **CONTRATADA** e do Termo de Referência, respectivamente, Anexos II e I deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, segundo as metas de nível de serviço descritas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Único

O descumprimento de qualquer meta de nível de serviço pactuada acarretará a aplicação de índice de redução do preço previsto no Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ R$ 1.975.247,04 (um milhão, novecentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatro centavos reais), conforme Proposta apresentada (Anexo II deste Contrato),

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento, e a seguinte composição:

Item	Código	Tipo de Subscrição	Tipo de Suporte	Resilient Storage	Qtde	Valor Unitário Mensal	Valor Mensal
1.1.1.	RH00021F3	Virtual Datacenter	Premium	Sim	28	1.379,09	R$ 38.614,52
1.1.2.	RH00006F3	Virtual Datacenter	Premium	Não	10	1.294,31	R$ 12.943,10
1.1.3.	RH00022F3	Virtual Datacenter	Standard	Sim	10	1.071,61	R$ 10.716,10
1.1.4.	RH00007F3	Virtual Datacenter	Standard	Não	4	885,18	R$ 3.540,72
1.1.5.	RH00008F3	Physical/ Virtual Nodes	Premium	Não	36	410,45	R$ 14.776,20
1.1.6.	RH00009F3	Physical/ Virtual Nodes	Standard	Não	6	285,22	R$ 1.711,32
					Total Mensal		R$ 82.301,96
					Valor Global		**R$ 1.975.247,04**

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

contratuais assumidas pela **CONTRATADA**, observado o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar 1 (uma) via do documento fiscal ou equivalente legal à caixa de e-mail *nfe@bndes.gov.br*, ou, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do **BNDES** no Rio de Janeiro – EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile nº 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-917, no período compreendido entre 10h e 18h.

Parágrafo Segundo

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
IV. período de referência da execução do objeto;
V. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VI. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
VII. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
VIII. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
IX. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
X. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XI. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento, bem como o código fiscal de operações e prestações (CFOP), se for o caso; e
XII. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP).

Parágrafo Terceiro

Ao documento fiscal ou equivalente legal, deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;
IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado; e
V. comprovante de que a **CONTRATADA** recolheu para o Regime Geral de Previdência Social, no mês respectivo, sobre o limite máximo do salário-de-contribuição ou em valor inferior, se for o caso.

Parágrafo Quarto
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Quinto
Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Sexto
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Sétimo
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 29/06/2020, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

A **CONTRATADA** prestará garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para a sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 98.762,35 (noventa e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas por este;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

   a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

      1. responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à **CONTRATADA**;
      2. vigência pelo prazo contratual;
      3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

   a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

      1. renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;
      2. vigência pelo prazo contratual;

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela **CONTRATADA** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Em caso de alteração do valor contratual, utilização total ou parcial da garantia pelo **BNDES**, ou em situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a **CONTRATADA** deverá providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pelo **BNDES** ou pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos de alteração do Contrato, sempre que o mesmo for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, a **CONTRATADA** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe à **CONTRATADA** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;
II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**;
III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;
IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir da **CONTRATADA** a comprovação de sua regularidade;

VI. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a **CONTRATADA**, quando optante:
   a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou
   b) enquadrar-se em alguma das exceções previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

VIII. obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo **BNDES** para a adequada execução do Contrato;

IX. designar 1 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONTRATADA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

X. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

XI. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo a **CONTRATADA** ser instada a intervir no processo;

XII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**; e

XIII. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:

   a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

   b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

   c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação do serviço, Termos de Confidencialidade, conforme modelo anexo a este Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seus representantes legais, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;
II. designar, como Gestor do Contrato, Felipe Curty do Rego Pinto, que atualmente exerce a função de Coordenador de Serviços da ATI/DESET/GPRO, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;
III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;
IV. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;
V. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e
VI. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:
    a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;
    b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e
    c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Edital.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. advertência;
II. multa:
   a) de 1%, para o caso de ajuste de pagamento ultrapassar o limite do item 6.1.4 das Especificações Técnicas (Anexo I do Edital), por hora de atraso até o limite de 30% do valor global do contrato;
   b) de até 10 % (dez por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, em virtude de qualquer descumprimento contratual não previsto na alínea anterior, apurada de acordo com a gravidade da infração; e
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

Parágrafo Terceiro
A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES,** nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada à **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto
No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Sétimo
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;
V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o **BNDES**;
IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
X. em razão da dissolução da **CONTRATADA**; e
XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram este Contrato, o Termo de Referência, a Proposta da **CONTRATADA**, a Matriz de Riscos, e os Termos de Confidencialidade**,** respectivamente, Anexos I, II, III e IV ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

As folhas deste Contrato são conferidas por Marcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, apenas para a conferência de sua redação, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura, como a da formalização jurídica deste instrumento.

Rio de Janeiro, ____ de Julho de 2020.

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765

Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2020.07.16 13:05:39 -03'00'

HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785

Assinado de forma digital por HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Dados: 2020.07.09 09:42:34 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

ANDREA RIBEIRO QUADROS:83919635787

Assinado de forma digital por ANDREA RIBEIRO QUADROS:83919635787
Dados: 2020.07.08 12:56:58 -03'00'

BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.

Testemunhas:

Nome/CPF:

Nome/CPF:

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

CONTRATO Nº 150/2020
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de serviços de subscrições de serviços de atualização e suporte do sistema operacional *Red Hat Enterprise Linux with Smart Management,* nas quantidades e especificações descritas na tabela a seguir:

Item	Código	Tipo de Subscrição	Tipo de Suporte	*Resilient Storage*	Qtd
	RH00021F3	*Virtual Datacenter*	*Premium*	Sim	28
	RH00006F3	*Virtual Datacenter*	*Premium*	Não	10
	RH00022F3	*Virtual Datacenter*	*Standard*	Sim	10
	RH00007F3	*Virtual Datacenter*	*Standard*	Não	4
	RH00008F3	*Physical/Virtual Nodes*	*Premium*	Não	36
	RH00009F3	*Physical/Virtual Nodes*	*Standard*	Não	6

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1 Subscrições

2.1.1 As subscrições de serviços de atualização e suporte devem contar com recurso *Smart Management*, o qual deve permitir o gerenciamento dos servidores físicos licenciados além de todas as máquinas virtuais hospedadas nestes servidores. Essas subscrições também devem contemplar as ferramentas de gerenciamento *Red Hat Satellite e Red Hat Insights.*

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

2.1.2 O *Red Hat Satellite* deve permitir o gerenciamento de quantidade ilimitada de servidores físicos e virtuais, inclusive aqueles com sistemas operacionais compatíveis que não requerem subscrição de serviços de atualização e suporte, por exemplo, servidores com sistema operacional *CentOS*.

2.1.3 As subscrições de serviços de atualização e suporte do tipo *Virtual Datacenter* devem permitir a execução e licenciamento de quantidade ilimitada de servidores virtuais nos servidores físicos subscritos, observando que:

2.1.3.1 Cada subscrição deve permitir, no mínimo, o correto licenciamento de até dois processadores de um servidor físico (*socket-pair*), independentemente do número de núcleos (*cores*), quantidade de memória RAM, número de placas de rede e espaço de armazenamento.

2.1.4 As subscrições de serviços de atualização e suporte do tipo *Physical/Virtual Nodes* devem permitir a execução de um servidor virtual ou um servidor físico, observando que:

2.1.4.1 No caso da subscrição de servidores virtuais, cada subscrição deve permitir, no mínimo, o correto licenciamento de dois servidores virtuais, independentemente do servidor físico, número de processadores, número de núcleos (*cores*), quantidade de memória RAM, número de placas de rede e espaço de armazenamento;

2.1.4.2 No caso da subscrição de servidores físicos, cada subscrição deve permitir, no mínimo, o correto licenciamento de até dois processadores (*socket-pair*), independentemente do número de núcleos (*cores*), quantidade de memória RAM, número de placas de rede e espaço de armazenamento; e

2.1.4.3 As subscrições devem ser elegíveis para o uso em Nuvem.

2.1.5 As subscrições com suporte *Premium* ou *Standard* devem permitir o uso das mesmas funcionalidades, diferenciando-se apenas pelos horários de atendimento e níveis de serviços descritos, respectivamente, na Subseção 0 e Seção 4.

2.1.6 As subscrições com *Resilient Storage* devem permitir a configuração de cluster para garantir redundância e alta disponibilidade dos servidores. Todos os servidores virtuais hospedados em servidores com essa subscrição devem contar com os complementos *Resilient Storage* e *High Availability*.

2.1.7 A CONTRATADA deve disponibilizar ao BNDES acesso ao site oficial da *Red Hat* para *download* das versões do sistema operacional *Red Hat Enterprise Linux,* pacotes, atualizações e documentação, bem como o registro de atendimentos, gerenciamento das subscrições contratadas e acesso a base de conhecimento.

2.1.8 Ao final da vigência contratual, o BNDES manterá o direito de uso do *software,* por tempo indeterminado, na sua última versão em uso.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

2.1.9 Caso as condições de subscrição do produto sejam alteradas, as funcionalidades e os quantitativos definidos na tabela do subitem 0 não deverão ser prejudicados, devendo a CONTRATADA comunicar ao BNDES e proceder com a atualização das subscrições, preservando os direitos decorrentes da relação contratual firmada;

2.2 Serviço de Suporte Técnico e Atualização

2.2.1 A subscrição de serviços de atualização e suporte do *Red Hat Enterprise Linux* deve incluir serviço de suporte técnico oficial da *Red Hat* e o serviço de atualização do sistema operacional, bem como acesso às bases de conhecimento do produto.

2.2.2 O serviço de suporte técnico para abertura e acompanhamento dos chamados técnicos deve ser prestado em regime de 24 horas por 7 dias (24x7), inclusive em feriados e finais de semana, para as subscrições licenciadas na modalidade *Premium*.

2.2.3 O serviço de suporte técnico para abertura e acompanhamento dos chamados técnicos deve ser prestado em regime de 9 horas por 5 dias (9x5) para as subscrições licenciadas na modalidade *Standard*.

2.2.4 O serviço de suporte técnico compreende, no mínimo, o suporte técnico do fabricante, prestado de modo remoto por telefone através de um número de tarifação reversa (tipo 0800) disponibilizado pela CONTRATADA e através da Internet para tratar incidentes e investigações de problemas relacionados aos respectivos *softwares*.

2.2.5 O serviço de suporte envolverá, ainda, a prestação das seguintes atividades necessárias para garantir a operação contínua do *software*:

2.2.5.1 Resolução de incidentes e problemas;

2.2.5.2 Resolução de problemas de desempenho;

2.2.5.3 Resolução de problemas que limitem ou impeçam o desenvolvimento e/ou execução das aplicações do BNDES que façam uso efetivo das funcionalidades do sistema operacional.

2.2.5.4 Esclarecimentos relativos à utilização e configuração de funcionalidades;

2.2.5.5 Esclarecimentos relativos à subscrição do *software* e conformidade do ambiente do BNDES em relação às regras definidas pelo fabricante;

2.2.5.6 Comunicado sobre a descoberta de erros (*bugs*) no *software,* seus possíveis impactos e respectivas correções (patches);

2.2.6 O atendimento deverá ser prestado em idioma português do Brasil ou Inglês.

2.2.7 Não será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a execução do serviço de suporte técnico. Entretanto, em situações excepcionais onde haja o interesse e a autorização do BNDES, poderá ser utilizado este recurso,

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

estando este condicionado ao uso de ferramentas homologadas pelo BNDES e de controles por este estabelecidos.

2.2.8 O BNDES pode efetuar um número ilimitado de chamados de suporte durante a vigência do contrato para suprir suas necessidades de utilização do *software*.

2.2.9 O serviço de atualização compreende, no mínimo, a disponibilização dos conjuntos de correções de *software*, aprimoramentos funcionais (*patches* e *fixes*), novas versões e releases dos *softwares,* bem como a respectiva documentação.

3. VIGÊNCIA E PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 O serviço de subscrição de serviços de atualização e suporte do sistema operacional *Red Hat Linux* tem vigência de 24 meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite legal de 60 meses.

3.2 As subscrições serão ativadas em dois lotes, sendo:

3.2.1 As subscrições do primeiro lote, listadas a seguir, devem ser ativadas a partir da data da assinatura do contrato:

Item	**Código**	**Tipo de Subscrição**	**Tipo de Suporte**	***Resilient Storage***	**Qtd**
1.1.1.	RH00021F3	Virtual Datacenter	Premium	Sim	18
1.1.2.	RH00006F3	*Virtual Datacenter*	*Premium*	Não	6
1.1.3.	RH00022F3	*Virtual Datacenter*	*Standard*	Sim	10
1.1.4.	RH00007F3	*Virtual Datacenter*	*Standard*	Não	4
1.1.5.	RH00008F3	*Physical/Virtual Nodes*	*Premium*	Não	16
1.1.6.	RH00009F3	*Physical/Virtual Nodes*	*Standard*	Não	6

3.2.1 As subscrições do segundo lote, listadas a seguir, devem ser ativadas a partir do dia 24/05/2021:

Item	**Código**	**Tipo de Subscrição**	**Tipo de Suporte**	***Resilient Storage***	**Qtd**
1.1.1.	RH00021F3	*Virtual Datacenter*	*Premium*	Sim	10
1.1.2.	RH00006F3	*Virtual Datacenter*	*Premium*	Não	4

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

1.1.5.	RH00008F3	*Physical/Virtual Nodes*	*Premium*	Não	20

3.3 O serviço de subscrição de ambos os lotes termina no mesmo dia, no final da vigência do contrato, conforme definido no item 0.

3.4 Após a ativação das subscrições de serviços de atualização e suporte, o BNDES emitirá o Termo de Recebimento Provisório das subscrições ativadas.

3.5 Todas as subscrições de serviços de atualização e suporte do sistema operacional e componentes do objeto deverão ser fornecidas com a documentação comprobatória do direito de utilização em nome do BNDES.

3.6 A CONTRATADA deverá comprovar a autenticidade das subscrições por meio de Nota Fiscal ou Guia de Importação, ficando a critério do BNDES a comprovação junto ao fabricante.

3.7 A Comissão de Recebimento terá o prazo de até 10 dez dias corridos após emissão do Termo de Recebimento Provisório, para verificação da adequação da solução aos critérios definidos nestas Especificações Técnicas. Após tal verificação, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

4 ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

4.1 Ao abrir um chamado, o BNDES deve classificá-lo de acordo com o seu nível de severidade, conforme apresentado na tabela a seguir:

Severidade e Descrição
Urgente Um problema que afeta gravemente o uso do *software* em um ambiente de produção (tal como a perda de dados de produção ou o não funcionamento dos sistemas de produção). A situação interrompe suas operações comerciais e não existe nenhuma solução alternativa.
Alta Um problema em que o *software* continua funcionando, mas seu uso em um ambiente de produção está severamente reduzido. A situação está causando um alto impacto em algumas partes das suas operações comerciais e não existe nenhuma solução alternativa.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

Severidade e Descrição
Média Um problema que envolve a perda parcial e não crítica do uso do *software* em um ambiente de produção ou desenvolvimento. Tratando-se de ambientes de produção, o problema caracteriza-se quando há um impacto médio ou baixo nos seus negócios, mas suas atividades continuam em funcionamento, inclusive por meio do uso de uma solução alternativa. Tratando-se de ambientes de desenvolvimento, o problema caracteriza-se quando o projeto deixa de continuar ou de migrar para o ambiente de produção.
Baixa Questões de uso geral, notificações de um erro de documentação ou recomendações para um futuro aperfeiçoamento ou modificação de produto. Para ambientes de produção, quando houver um impacto baixo para nulo nos seus negócios, ou no desempenho ou funcionalidade do seu sistema. Para ambientes de desenvolvimento, quando houver um impacto médio para baixo nos seus negócios, mas suas atividades continuarem em funcionamento, inclusive através de uma solução alternativa.

4.2 A CONTRATADA deve garantir os Níveis Mínimos de Serviço definidos na tabela abaixo, que serão apurados pelo BNDES durante a prestação do serviço de Suporte técnico na modalidade ***Premium***:

Severidade	**Regime**	**Tempo para início de atendimento**
Urgente	24x7	1 hora
Alta	24x7	2 horas
Média	9x5	4 horas
Baixa	9x5	8 horas

4.3 A CONTRATADA deve garantir os Níveis Mínimos de Serviço definidos na tabela abaixo, que serão apurados pelo BNDES durante a prestação do serviço de Suporte técnico na modalidade ***Standard***:

Severidade	**Regime**	**Tempo para início de atendimento**
Urgente	9x5	1 hora
Alta	9x5	4 horas
Média	9x5	1 dia
Baixa	9x5	2 dias

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

4.4 No Regime 24x7, o tempo para início do atendimento é contabilizado de forma ininterrupta, ou seja, os tempos serão computados normalmente, mesmo fora do horário comercial e em fins de semana e feriados.

4.5 No Regime 9x5, o tempo para início do atendimento compreende apenas o horário entre 9h e 18h, no horário de Brasília, em dias úteis. Desta forma, por exemplo, um chamado de severidade Alta aberto às 17h de uma segunda-feira, deverá ter seu atendimento iniciado até às 12h do dia seguinte.

4.6 A CONTRATADA deve seguir a classificação inicial realizada pelo BNDES, devendo observar os tempos de início de atendimento anteriormente elencados.

4.6.1 No decorrer do seu ciclo de vida, ou seja, até a sua resolução, o chamado poderá sofrer reclassificação pelo BNDES quanto à sua severidade no processo de diagnóstico.

4.6.2 A CONTRATADA poderá pleitear a reclassificação com base em evidências técnicas que justifiquem esta alteração, que deverão ser analisadas e aprovadas ou não pela equipe técnica do BNDES.

5 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento do serviço de subscrição de serviços de atualização e suporte do sistema operacional será realizado mensalmente, a partir da ativação das subscrições, após a emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a aprovação pelo Gestor do contrato.

5.2 O pagamento será calculado de acordo com número de subscrições ativas no mês de referência, considerando que:

5.2.1 O cálculo deve ser pró-rata para subscrições ativadas no meio do mês de referência.

5.2.2 O BNDES realizará pagamento apenas das subscrições ativas.

6 AJUSTES DE PAGAMENTO

6.1 O BNDES avaliará, ao final de cada mês, o cumprimento pela CONTRATADA dos níveis de serviço definidos na Seção 4. O não cumprimento desses níveis ensejará aplicação de desconto à CONTRATADA, podendo atingir até 30% sobre o valor total da fatura do mês correspondente, sendo calculados da seguinte maneira:

6.1.1 Para cada hora de atraso nas solicitações de Severidade urgente e alta será aplicado desconto de 5% sobre o valor da fatura do mês correspondente;

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

6.1.2 Para cada hora comercial de atraso nas solicitações de Severidade média e baixa será aplicado desconto de 0,5% sobre o valor da fatura do mês correspondente;

6.1.3 O desconto, caso o atraso se constitua em fração de hora, será aplicado conforme a seguinte tabela:

Intervalo (em minutos de atraso)	Fração de hora a ser considerada no desconto
De 0 a 15	0,25
De 16 a 30	0,50
De 31 a 45	0,75
De 46 a 60	1

6.1.4 Caso os ajustes na fatura mensal ultrapassem o limite permitido no contrato, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades descritas no Item 7.

6.2 Os ajustes serão aplicados sobre o valor da fatura mensal correspondente à competência posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à exceção da última cobrança, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência.

7 PENALIDADES

7.1 Em descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:

7.1.1 Advertência;

7.1.2 Multa de 1%, para o caso de ajuste de pagamento ultrapassar o limite do item 6.1.4, por hora de atraso até o limite de 30% do valor global do contrato;

7.1.3 Multa de até 10%, apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do Contrato; e

7.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a dois anos, apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

7.2 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/fatura ou de crédito existente em favor do BNDES em relação à CONTRATADA. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

7.3 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

7.4 O total das multas aplicadas não poderá exceder a 30% do valor global do contrato.

7.5 A aplicação das sanções previstas não impede a extinção do Contrato pelo BNDES nas hipóteses legalmente previstas e conforme estabelecido naquele instrumento.

8 REAJUSTE

8.1 O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI.

9 DOCUMENTAÇÃO PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1 Os Licitantes deverão apresentar Planilha de Preços, observando o modelo a seguir, contendo valores unitários mensais e totais.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

Item	Código	Tipo de Subscrição	Tipo de Suporte	*Resilient Storage*	Qtd	Valor Unitário Mensal	Valor Mensal
1.1.1.	RH00021F3	*Virtual Datacenter*	*Premium*	Sim	28	(A0)	(A = 28 x A0)
1.1.2.	RH00006F3	*Virtual Datacenter*	*Premium*	Não	10	(B0)	(B = 10 x B0)
1.1.3.	RH00022F3	*Virtual Datacenter*	*Standard*	Sim	10	(C0)	(C = 10 x C0)
1.1.4.	RH00007F3	*Virtual Datacenter*	*Standard*	Não	4	(D0)	(D = 4 x D0)
1.1.5.	RH00008F3	*Physical/ Virtual Nodes*	*Premium*	Não	36	(E0)	(E = 36 x E0)
1.1.6.	RH00009F3	*Physical/ Virtual Nodes*	*Standard*	Não	6	(F0)	(F = 6 x F0)
					Total Mensal		(T = Até A+B+C+D+E+F)
					Valor Global		(Até T * 24)

9.2 Nos preços cotados devem estar incluídas todas as despesas com encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto contratado.

9.3 Caso a LICITANTE VENCEDORA não seja o próprio fabricante da solução, deverá ser apresentada declaração da própria LICITANTE de que está autorizada pelo fabricante para comercializar as subscrições da solução integrante do objeto destas Especificações Técnicas, e de que não obteve vantagens comerciais junto ao fabricante (registro de oportunidade).

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

10 VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO

10.1 O valor global máximo estimado para a contratação é de até **R$ 1.981.193,76**. Os valores máximos unitário e mensal, bem como os valor global máximo são apresentados na tabela a seguir.

Tipo de Subscrição	**Tipo de Suporte**	***Resilient Storage***	**Qtd**	**Valor Unitário Mensal (R$)**	**Valor Mensal (R$)**	**Total em 24 meses (R$)**
Virtual Datacenter	*Premium*	Sim	28	1.383,24	38.730,72	929.537,28
Virtual Datacenter	*Premium*	Não	10	1.298,20	12.982,00	311.568,00
Virtual Datacenter	*Standard*	Sim	10	1.074,83	10.748,30	257.959,20
Virtual Datacenter	*Standard*	Não	4	887,85	3.551,40	85.233,60
Physical/ Virtual Nodes	*Premium*	Não	36	411,69	14.820,84	355.700,16
Physical/ Virtual Nodes	*Standard*	Não	6	286,08	1.716,48	41.195,52
				Total	**82.549,74**	**1.981.193,76**

10.2 Tanto o valor global da solução como o valor de cada item estimado constituem os máximos aceitáveis pelo BNDES. Os valores unitários acima deverão ser definidos como máximos admitidos na licitação, com o intuito de evitar a ocorrência da distribuição inadequada dos valores na planilha de preços dos Licitantes.

11 GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A LICITANTE vencedora deverá prestar garantia contratual no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no parágrafo primeiro do artigo 70, da Lei nº 13.303/2016, no prazo máximo de até

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do BNDES, contado a partir da convocação do BNDES.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

CONTRATO OCS Nº 150/2020 - BNDES
ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 - BNDES

LICITANTE: BRQ Soluções em Informática S.A. **CNPJ:** 36.542.025/0001-64
ENDEREÇO: Av. Copacabana nº 238 - CJ 2003 - Empresarial 18 do Forte - Barueri/SP
TELEFONE: (11) 9.8149-1982 / 2126-7020 **E-MAIL:** licitacao@brq.com

REPRESENTANTE LEGAL: Andrea Ribeiro Quadros
NACIONALIDADE: Brasileira **ESTADO CIVIL:** Casada
PROFISSÃO: Analista de Sistemas e Arquitetura **FUNÇÃO NA SOCIEDADE:** Diretora
RG: 59.469.059-6 SSP/SP **CPF:** 839.196.357-87

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Contratação de serviços de subscrições de serviços de atualização e suporte do sistema operacional Red Hat Enterprise Linux with Smart Management, conforme as especificações do Edital e seus Anexos.

Item	Código	Tipo de Subscrição	Tipo de Suporte	Resilient Storage	Qtde	Valor Unitário Mensal	Valor Mensal
1.1.1.	RH00021F3	Virtual Datacenter	Premium	Sim	28	1.379,09	R$ 38.614,52
1.1.2.	RH00006F3	Virtual Datacenter	Premium	Não	10	1.294,31	R$ 12.943,10
1.1.3.	RH00022F3	Virtual Datacenter	Standard	Sim	10	1.071,61	R$ 10.716,10
1.1.4.	RH00007F3	Virtual Datacenter	Standard	Não	4	885,18	R$ 3.540,72
1.1.5.	RH00008F3	Physical/ Virtual Nodes	Premium	Não	36	410,45	R$ 14.776,20
1.1.6.	RH00009F3	Physical/ Virtual Nodes	Standard	Não	6	285,22	R$ 1.711,32
					Total Mensal		R$ 82.301,96
					Valor Global		**R$ 1.975.247,04**

O Licitante **BRQ Soluções em Informática S.A.** declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de **R$ 1.975.247,04** (Hum milhão, novecentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), observados os valores unitários cotados na planilha acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante **BRQ Soluções em Informática S.A.,** informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 29 de junho de 2020.

BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.
Andrea Ribeiro Quadros
Diretora
E-mail: licitacao@brq.com
Telefone: (11) 2126-7029 / 2526-0600

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

CONTRATO OCS Nº 150/2020 – BNDES
ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Diligência do Contratado na execução contratual.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	Planejamento tributário.	Contratado
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratado
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

	preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.			
	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	**Aumento do custo do produto e/ou do serviço.**	**Planejamento empresarial.**	**Contratado**
Riscos Trabalhista e Previdenciário	**Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual.**	**Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.**	**Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.**	**Contratado**
Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário).	**Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.**	**Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).**	**Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.**	**Contratado**

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

CONTRATO OCS Nº 150/2020 – BNDES
ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

MINUTA A

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 150/2020 - SRM 4400004294 celebrado em ___/___/___), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 150/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 150/2020, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 150/2020, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 150/2020, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 150/2020.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Contratado:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

MINUTA B

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 150/2020 - SRM 4400004294, celebrado em ___/___/___), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,** sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por sociedade que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvidas pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 150/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 150/2020, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 150/2020, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 150/2020, e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Profissionais da Equipe:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

Márcio Oliveira da Rocha
OAB/RJ 139.195
Advogado - AJ1/JULIC/GLIC3